

I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE

IQUIQUE, 02 de Julio de 2004.-

ORDENANZA MUNICIPAL N° 376

El Sr. Alcalde, con esta misma fecha, ha expedido la siguiente Ordenanza :

" V I S T O S " :

Certificado N° 223/04 del 09 de Junio de 2004, de Secretario Municipal y Secretario del Concejo Municipal, dando cuenta de acuerdo N° 220/04.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Decreto Alcaldicio N° 204 de fecha 02 de Julio de 2004, que designa como Secretario Municipal (S) a don Adolfo Vargas Jofré.

Y, en ejercicio de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, modificada por las Leyes N° 19.130 y 19.150 de 1992, Orgánica Constitucional de las Municipalidades,

ORDENO :

1.-Modifíquese **PLAN REGULADOR COMUNA DE IQUIQUE- CENTRO URBANO PLAYA LOBITO**, según lo establece el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones:

De las observaciones emitidas por la Cámara Chilena de la Construcción.

(Documento Ordinario N° 132/2004, ingresado por providencia N° 3880 del 01 de Abril de 2004)

Observación 1: Se acoge la observación y se elimina el Plano de Loteo de los antecedentes de la Modificación al Plan Regulador.

Observación 2: De las consultas efectuadas, las urbanizaciones y enajenaciones posteriores a la aprobación del Plan Regulador, se harán en fiel cumplimiento por lo dispuesto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

Observación 3: Se genera continuidad en las vías de servicio (caleteras) para una continuidad funcional interna de los Centros Urbanos.

Observación 4: Sobre consulta efectuada, la Ordenanza Local es el documento normativo que rige en las condiciones establecidas en la Modificación al Plan Regulador. Las recomendaciones de incorporar zonas de vivienda en altura en la zona de equipamiento y de reducir las superficies prediales mínimas para vivienda de extensión de 200 m² a 160 m², no se acogen.

Observación 5: El cambio de uso de suelo efectuado por un propietario particular, Nova Terra, se incorpora en el Límite Urbano propuesto por el Plan, respetando sus usos de suelo y vialidad. Respecto a los Terrenos de Playa, el Plan los declara Zona de Protección Borde Costero, de conformidad a la facultad otorgada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las materias de expropiación, si existiesen, deberán ser acordes a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, y toda normativa vigente sobre la materia.

De las Observaciones emitidas por la Gobernación Marítima de Iquique.

(Documento Ordinario N° 12000/07, ingresado por providencia N° 3669 del 20 de Marzo del 2003)

Observación 1: Se acoge la Observación, el Plan reconoce la facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, para conceder el uso particular en cualquier forma dentro de los 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea como así de rocas, fondo de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías, conforme a lo establecido en el Decreto Fuerza Ley N° 340 de fecha 5 de Abril de 1960. Cualquier mención a una franja de mar protegida, quedará con carácter indicativo y NO NORMATIVO.

De las Observaciones emitidas por Comandante en Jefe Cuarta Zona Naval.

(Documento Ordinario N° 4810/4/1, ingresado por providencia N° 3451 del 14 de Marzo del 2003)

NOTA: Las Observaciones 1, 2 y 3 del mencionado Ordinario, corresponden a materia observada de la Modificación Plan Regulador Comuna de Iquique – Centro Urbano Playa Blanca – Bahía Chiquinata, por lo tanto en sesión de consejo se expusieron sólo las Observaciones 4 y 5.

Observación 4: Se acoge la observación, pero la conectividad hacia este camino público de acceso al terreno “Parque Monumental Punta Gruesa”, se debe hacer a través de la calle de servicio, que vinculan funcionalmente el Centro Urbano Playa Blanca con Playa Lobitos.

Observación 5: Se acoge la observación, las vías interiores paralelas a la Ruta 1, no terminan en el límite sur del terreno de la Armada, existe una vía transversal, en la que desembocan éstas vías, y actúa de espacio mediador entre el terreno de la Armada y los terrenos de uso urbano del Plan.

De las Observaciones emitidas por la Directiva Comité Creaciones.

(Carta, ingresada por providencia N° 267 del 18 de Marzo del 2004)

Observación 1: Se acoge la observación, se acuerda desplazar a las Zonas ZR-M al Este de la Ruta 1, en un futuro Instrumento de Planificación Territorial. El área urbana del Plan, permitirá sólo Viviendas en Densidad Baja, preservando las vistas y los valores paisajísticos del lugar.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese,

**JORGE SORIA QUIROGA
ALCALDE**

**ADOLFO VARGAS JOFRE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**